



Nr. 694 Kabinettsitzung vom 8. März 1932, 17 Uhr

R 43 I/1455, S. 49–59

Anwesend: Dietrich, Warmbold, Joël, Groener, Schiele; StS v. Bülow, Zweigert, Sautter, Koenigs, Pünder, Weismann, Heukamp; MinDir. Sitzler, Zechlin, v. Hagenow, Ernst, Zarden, Streil; MinDirig. Flach; VotrLegR Wiehl; MinR Hoppe, Seidel; ORegR Wolf, Wagner, Harmening; Protokoll: RegR Krebs.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über die Gewährung von Zugaben zu Waren oder Leistungen.
2. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb.
3. Entwurf einer Verordnung über Einheitspreisgeschäfte.
4. Außerhalb der Tagesordnung: Verordnung zum Schutz von Geschäften und Betriebsgeheimnissen.
5. Verbrauchssteuern (Biersteuer).
6. Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten über Zolländerungen und über die vorläufige Anwendung zweiseitiger Wirtschaftsabkommen.
7. Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten über Änderung des Zolttarifgesetzes.
8. Außerhalb der Tagesordnung: Postabfindung für Bayern.
9. Außerhalb der Tagesordnung: Prüfungen von Beamten der Versorgungsdienststellen für die Zulassung zum gehobenen mittleren Dienst [...]

1. Entwurf eines Gesetzes über die Gewährung von Zugaben zu Waren oder Leistungen.

2. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb.

3. Entwurf einer Verordnung über Einheitspreisgeschäfte.

4. Außerhalb der Tagesordnung: Verordnung zum Schutz von Geschäften und Betriebsgeheimnissen.

Die Besprechung der vorstehenden Punkte 1–4 erfolgte zusammenfassend.

Der *Reichsminister der Justiz* legte dar, daß es sachlich erwünscht und auch im Sinne des abwesenden Herrn Reichskanzlers ¹ sei, die zu 1–3 aufgeführten Kabinettsvorlagen ² mit den schon älteren Vorschlägen des Reichsjustizministeriums zur Bekämpfung der sogenannten Industriespionage möglichst bald im Wege der Anwendung des Artikel 48 als Verordnung in Kraft zu setzen und zu veröffentlichen ³.

Von einer sachlichen Erörterung seiner Vorlage für die Regelung des Zugabewesens schlage er vor abzusehen, im Hinblick darauf, daß der Reichsrat den Entwurf genehmigt und dazu lediglich zwei Ergänzungsvorschläge gemacht habe ⁴. Eine baldige Anwendung dieser Bestimmungen sei in der letzten Zeit auch von vielen Stellen gewünscht worden, in den letzten Tagen noch von dem Abgeordneten Borrmann und den Vertretern der Industrieverbände. Diese wünschten eine Anwendung des Artikels 48, damit möglichst bald die Unsicherheit beseitigt werde, die infolge der ungewissen Zukunft des Zugabewesens bestehe und für eine Reihe von Wirtschaftszweigen lähmend wirke. Eine baldige Regelung sei auch deswegen erwünscht, weil mittlerweile Geschäfte dazu übergingen, Zugaben einzuführen, die bisher davon abgesehen hätten.

Der Reichsminister der Justiz erläuterte sodann die beiden Ergänzungsvorschläge des Reichsrats entsprechend der Darlegung der Kabinettsvorlage. Er bat, den Anregungen des Reichsrats zu folgen, wie das der vorgelegte Entwurf bereits vorsehe.

Er schlug demnach vor, die oben angeführten Punkte 1–4 entsprechend den Vorlagen zusammen in einer Verordnung auf Grund des Artikel 48 zu regeln.

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte mit, daß der Herr Reichskanzler darum gebeten habe, daß diese Vorlagen möglichst in dieser Weise erledigt würden.

Der *Reichswehrminister* äußerte Bedenken, vor der Wahl noch eine wirtschaftliche Notverordnung zu erlassen. Er meinte, die Opposition arbeite stark und mit Erfolg an der Behauptung, das Kabinett könne nichts anderes als Notverordnungen erlassen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* vertrat den Standpunkt, daß man mit der Anwendung des Artikel 48 möglichst sparsam umgehen solle.

Der *Reichswirtschaftsminister* teilte mit, daß er von den interessierten Kreisen stark gedrängt werde, daß die zur Erörterung stehenden Vorlagen vom Kabinett auf dem schnellsten Wege erledigt werden möchten.

¹ Der RK hielt am 8.3.32 um 20 Uhr in Düsseldorf eine Wahlrede zur RPRäs.-Wahl (Nachl. Pünder, Nr. 44, Bl. 85).

² Vgl. Dok. Nr. 691, P. 3.

³ Der RJM hatte am 27.5.31 einen GesEntw. zum Schutze von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen vorgelegt (R 43 I/1217, Bl. 368–373), den das Rkab. am 11.6.31 im Umlaufverfahren gebilligt hatte (R 43 I/1217, Bl. 374). Der RdI hatte am 8.12.31 vom RJM den Erlaß des GesEntw. als NotVo. gefordert und dies mit Beispielen von Betriebsspionage zugunsten der Sowjetunion begründet (R 43 I/1217, Bl. 402–410).

⁴ Der RR hatte das Zugabeverbot nicht auf den Einzelhandel beschränkt, sondern den gesamten geschäftlichen Verkehr einbezogen; zweitens hatte der RR die ergänzende Bestimmung in den GesEntw. eingearbeitet, daß der Geldbetrag, der auf Verlangen statt der Zugabe zu entrichten war, nicht geringer als der Einstandspreis der Zugabe sein durfte (Schreiben des RJM vom 26.2.32 mit GesEntw. und Begründung, R 43 I/1081, Bl. 151–162).

Staatssekretär *Dr. Pünder* erklärte, der Herr Reichskanzler sei sehr für den Erlaß einer solchen Verordnung und teile nicht die Bedenken des Reichswehrministers. Er verspreche sich im Gegenteil bei dem Mittelstand eine günstige Wirkung für die Wahl von der Verordnung⁵. Der Herr Reichskanzler wäre daher dankbar, wenn die Verordnung möglichst bald beschlossen würde.

Der *Reichsminister der Finanzen* stellte fest, daß der Vertreter des Reichsarbeitsministers und die der anderen Ressorts keinen Widerspruch gegen die Verordnung vorzubringen hätten, und daß das Kabinett grundsätzlich mit dem Erlaß einer Notverordnung auf Grund des Artikels 48 zur Regelung der vier Angelegenheiten zustimme.

Der *Reichsminister der Justiz* erläuterte sodann den Inhalt der Verordnungsentwürfe zur Bekämpfung der Auswüchse bei Ausverkäufen⁶ sowie zur Bekämpfung der Industriespionage⁷. Er wiederholte die wesentlichsten Gesichtspunkte der schriftlichen Vorlage. Er bat vor allem zum Schutz der deutschen Wirtschaft gegenüber dem Ausland auch die Bestimmungen gegen die Industriespionage in die Verordnung aufzunehmen. Er teilte mit, daß früher die Arbeitnehmer-Organisationen gegen die vorgesehenen Bindungen für Arbeitnehmer über die Zeit des Arbeitsvertrages hinaus Bedenken getragen und diese Bestimmungen als drückend empfunden hätten. Diese Organisationen würden sich jetzt aber mit der vorgesehenen Regelung abfinden, weil die Bestimmungen mittlerweile wesentlich gemildert worden seien und die Organisationen auch Verständnis dafür hätten, daß die deutschen Wirtschaftsbetriebe geschützt werden müssen.

Der *Reichswirtschaftsminister* trug den Inhalt seiner Vorlage über Einheitspreisgeschäfte entsprechend seiner schriftlichen Darlegung vor⁸. Er teilte mit, daß die vorgeschlagene Regelung politisch nicht nur tragbar wäre, sondern sehr günstig wirken werde.

Das *Kabinett* beschloß, die vier Vorlagen über

- 1.) ein Gesetz über die Gewährung von Zugaben zu Waren oder Leistungen,
- 2.) ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb,
- 3.) eine Verordnung über Einheitspreisgeschäfte,
- 4.) ein Gesetz zum Schutze von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen,

durch eine zusammenfassende Notverordnung in Kraft zu setzen. Zum Zwecke der Zusammenfassung der Entwürfe zu einer einheitlichen Verordnung wurden die beteiligten Ressorts ermächtigt, den Wortlaut gemeinsam nach der Kabinettsitzung genauer festzulegen⁹.

5. Verbrauchssteuern (Biersteuer).

Der *Reichsminister der Finanzen* machte Mitteilungen über den Stand der Biersteuerfrage¹⁰ und über besondere Schwierigkeiten, die darin beständen, daß von Bayern wegen der Senkung der Branntwein- und Biersteuer ein besonderer Druck ausgeübt werde. Bayern berufe sich auf seine Sonderlage

⁵ Vgl. auch Dok. Nr. 686.

⁶ Den GesEntw. zur Änderung des Ges. gegen den unlauteren Wettbewerb hatte der RJM mit Schreiben vom 3.3.32 vorgelegt, in dem die Bestimmungen über den Ausverkauf schärfer gefaßt wurden (Schreiben mit GesEntw. nebst Begründung in R 43 I/1081, Bl. 166–184).

⁷ Vgl. Anm. 3.

⁸ Die Vorlage des RWiM mit Schreiben vom 4.3.32 konnte die Empfehlungen des Vorl.RWiR (siehe Dok. Nr. 691, Anm. 9), der seine Beratungen im wesentlichen am 2.3.32 abgeschlossen hatte, berücksichtigen: vgl. das Schreiben des Vors. des Arbeitsausschusses I, Hamm, an MinR Feßler vom 4.3.32, R 43 I/2010, Bl. 40–48. Der Entw. des RWiM verbot bis zum 1.4.34 die Errichtung von Einheitspreisgeschäften in Städten mit weniger als 100 000 Einwohnern. Die Bezeichnung „Einheitspreisgeschäft“ durften nur Geschäfte mit einheitlichen Preisstufen führen. Es mußten in den Geschäften Aushänge die gesamten Einheitspreise bekanntgeben (R 43 I/2010, Bl. 38–39).

⁹ Vgl. die NotVo. zum Schutze der Wirtschaft vom 9.3.32 (RGBl. I, S. 121). Vgl. auch die amtliche Bekanntmachung über diese NotVo. in R 43 I/2376, S. 319–333, veröffentlicht von WTB Nr. 526 vom 9.3.32, a.a.O., S. 335–337.

¹⁰ Vgl. Dok. Nr. 688, P. 5. Am 5.3.32 war MdR Köster (WP) in der Rkei erschienen und hatte eine neue Streikwelle der Gastwirte angedroht, wenn nicht die Reichsbiersteuer um 3 RM und die Gemeindebiersteuer um 50% gesenkt würden; außerdem müsse die Gemeindegetränksteuer ab 1.4.32 wegfallen und die Lustbarkeitssteuer eingeschränkt werden (Vermerk von MinDir. v. Hagenow in R 43 I/2413, Bl. 152).

und verlange eine Sonderregelung für sich. Er würde am liebsten die Biersteuer um 6,50 RM senken. Das würde aber Schwierigkeiten für die Gemeindebiersteuer bringen ¹¹.

Der Herr Reichskanzler betrachte eine nur geringe Senkung als unzweckmäßig, weil eine Preissenkung um etwa nur 2 Pfennige den Konsum nicht wieder heben würde.

Der bayerische Vorschlag gehe dahin, die Biersteuer allgemein um 40% abzuschlagen. Das sei unzweckmäßig und würde diejenigen Betriebe benachteiligen, die besonders wirtschaftlich arbeiteten. Das würde ferner in der Mehrzahl der Fälle eine Senkung um nur einen oder wenige Pfennige bedeuten.

Ein anderer Plan, mit dem er sich befaßt habe, sei, einen Ablieferungszwang für geringwertigen Branntwein einzuführen. Obstbranntwein und andere hochwertige Branntweine könnten dem freien Handel überlassen bleiben.

Unter diesen ganzen Umständen wolle er (der Reichsminister der Finanzen) dem Reichsrat in der Sitzung am nächsten Tage zunächst vorschlagen, daß die Gemeindesteuer nicht über 6 RM betragen dürfe und daß die Reichssteuer um 3 RM gesenkt werden solle ¹².

Das *Kabinet* nahm davon Kenntnis. Widerspruch wurde nicht erhoben ¹³.

6. Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten über Zolländerungen und über die vorläufige Anwendung zweiseitiger Wirtschaftsabkommen.

Ministerialdirektor Ernst (Reichsfinanzministerium) trug vor, daß die Ermächtigung, die der Reichsregierung zur Vornahme von Zolländerungen und zum Abschluß vorläufiger zweiseitiger Wirtschaftsabkommen mit ausländischen Staaten, durch die Notverordnung vom 1. Dezember 1931 erteilt worden ist, durch den Wiederzusammentritt des Reichstags am 23. Februar d. Js. ihre Gültigkeit verloren habe ¹⁴. Die Gründe, die zum Erlaß dieser Notverordnung geführt hätten, beständen jedoch fort. Deswegen schlage der Reichsminister der Finanzen entsprechend dem vorgelegten Entwurf (Anlage 1 der Niederschrift) vor, die Ermächtigung durch eine neue Notverordnung zu verlängern. Die handelspolitischen Verhältnisse würden voraussichtlich die Reichsregierung bald zwingen, weitere Tarifänderungen vorzunehmen und vielleicht auch neue zweiseitige Wirtschaftsabkommen zu schließen. Um für dringende Fälle schwerer Gefährdung der Wirtschaft Vorsorge zu treffen, werde durch den Entwurf gleichzeitig eine Ermächtigung für die Reichsregierung vorgesehen, Ausfuhrzölle einzuführen ¹⁵.

Das *Kabinet* war damit einverstanden, daß die Vorlage des Reichsministers der Finanzen aufgrund des Artikels 48 der Reichsverfassung in Kraft gesetzt werde. Die Bestimmungen sollen der Notverordnung eingefügt werden, die die in der Sitzung beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung von Auswüchsen im wirtschaftlichen Wettbewerbe erlassen soll.

¹¹ Vgl. Dok. Nr. 678.

¹² Auf Antrag Bayerns beschloß der RR am 9.3.32, der RReg. zu empfehlen, die Reichsbiersteuer um 3 RM pro Hektoliter und die Gemeindebiersteuern gestaffelt zu senken; die Branntweinabgabe sollte von 6 RM auf 4 RM ermäßigt werden (Vossische Zeitung Nr. 118 vom 10.3.32, R 43 I/2413, Bl. 164).

¹³ Zur Fortsetzung der Beratung siehe Dok. Nr. 697, P. 7.

¹⁴ Vgl. hierzu Dok. Nr. 577, P. 2. Die NotVo. vom 1.12.31 (RGBl. I, S. 689) war nach Art. 1 Abs. 1 bis zum Wiederzusammentritt des RT begrenzt und durch die RT-Tagung vom 23. 2.–26.2.32 ungültig geworden. Der RFM hatte in seiner Vorlage vom 2.3.32 ausgeführt, daß die Notlage der dt. Wirtschaft sich noch weiter verschärft habe, vor allem der Strickwaren- und Wirkwarenindustrie sowie der Maschinenindustrie (Vorlage mit Begründung in R 43 I/2422, Bl. 146–147).

¹⁵ In seinem Referentenvortrag vom 7.3.32 hatte MinR Feßler angeregt, in die NotVo. die Ermächtigung zu Ein- und Ausfuhrverboten zur Sanktionierung von Ein- und Ausfuhrkontingenten und zu anderen protektionistischen Maßnahmen aufzunehmen. So unerfreulich und gefährdend die fortschreitende Entwicklung zum Protektionismus sei, so notwendig seien weitestgehende Ermächtigungen, ohne allerdings die Verpflichtung zur tatsächlichen Anwendung. Sie würden, ähnlich wie der Obertarif (vgl. Dok. Nr. 688, Anm. 28), die Bereitstellung von weiteren Waffen im handelspolitischen Kampfe bedeuten (R 43 I/2422, Bl. 148).

Die Fassung der Vorlage wurde zu diesem Zweck in der aus Anlage 1 ersichtlichen Weise abgeändert¹⁶.

7. Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten über Änderung des Zolltarifgesetzes.

Ministerialdirektor Ernst trug den Inhalt der Vorlage des Reichsministers der Finanzen vor¹⁷.

Der Inhalt wurde besprochen, namentlich die Notwendigkeit als sogenannten Lagerausgleich einen Zinssatz zu erheben¹⁸. Es kam zum Ausdruck, daß damit auch dem Preisdruck auf dem Holzmarkt gleichzeitig begegnet werden solle.

Das *Kabinet*t beschloß, die Vorlage aufgrund des Artikels 48 der Reichsverfassung in Kraft zu setzen und der Notverordnung einzufügen, die die übrigen in der Sitzung beschlossenen wirtschaftlichen Maßnahmen einführen soll.

Zur Anpassung des Wortlauts an diese zusammenfassende Verordnung wurde der Wortlaut in der aus Anlage 2 ersichtlichen Weise abgeändert¹⁹.

8. Außerhalb der Tagesordnung: Postabfindung für Bayern.

Der *Reichsminister der Finanzen* brachte die Frage der weiteren Behandlung der Postabfindung für Bayern zur Sprache²⁰ und zwar, in welcher Weise der Reichsrat und der Verwaltungsrat der Reichspost weiter mit der Angelegenheit befaßt werden sollen²¹.

Der *Reichspostminister* meinte, wenn die Angelegenheit an den Reichsrat gebracht werde, brauche der Verwaltungsrat sich nicht damit befassen. Dieser werde sich dann aber auch nicht für zuständig halten, über eine Zahlung zu befinden.

Das *Kabinet*t beschloß, daß die Vorlage der Reichsregierung wegen der Postabfindung noch am gleichen Tage an den Reichsrat weitergeleitet werden solle²².

Der *Reichsminister der Finanzen* kündigte an, daß, falls der Verwaltungsrat der Reichspost sich einer Zahlung aus Mitteln der Post widersetzen würde, er einen Beschluß des Kabinetts beantragen werde, durch den entsprechend den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen der Beschluß des Verwaltungsrats ausgeräumt werde²³.

9. Außerhalb der Tagesordnung: Prüfungen von Beamten der Versorgungsdienststellen für die Zulassung zum gehobenen mittleren Dienst [...]

¹⁶ Die handschriftlichen Änderungen des Entw. befinden sich in R 43 I/1455, S. 65; vgl. auch den Vierten Teil der Vo. des RPräs. zum Schutze der Wirtschaft vom 9.3.32 (RGBl. I, S. 121, hier S. 126).

¹⁷ Der VoEntw. vom 3.2.32 sollte mit dem Verbot des Zahlungsaufschubs und der Erhebung eines Lagerausgleichs für Bau- und Nutzholz zum Schutz der dt. Forstwirtschaft Vorkehrungen zur Zurückdrängung des preisdrückenden Holzimports treffen (Vorlage des RFM vom 3.3.32. R 43 I/2422, Bl. 143–144).

¹⁸ Nach § 1 Abs. 1 des VoEntw. sollte der jeweilige Aufschubzinssatz gelten (R 43 I/2422, Bl. 144).

¹⁹ Handschriftliche Änderungen des Entw. in R 43 I/1455, S. 67. S. auch die NotVo. zum Schutze der Wirtschaft vom 9.3.32, Fünfter Teil (RGBl. I, S. 121, hier S. 126).

²⁰ Vgl. Dok. Nr. 688, P. 3.

²¹ Mit Schreiben vom 8.3.32 hatte der RFM mitgeteilt, daß die Rbk den Betrag von 5,775 Mio. RM für Bayern nur unter der Bedingung zur Verfügung stellen wolle, daß der Verwaltungsrat der RP mit der Leistung der Vergütung einverstanden sei und der Betrag von der RP am Fälligkeitstag unmittelbar an die Rbk abgeführt werde. Durch diese Bedingung der Rbk sah der RFM die Grundlage des Übereinkommens mit Bayern (s. Dok. Nr. 639 und Dok. Nr. 685) gefährdet (Schreiben mit Durchschrift des Schreibens des RbkVPräs. Dreyse an StR Schäffer vom 26.2.32 in R 43 I/2007, Bl. 296–299).

²² Vgl. Dok. Nr. 688, Anm. 19.

²³ Vgl. hierzu Dok. Nr. 697, P. 6.

Zitierhinweis

Nr. 694 Kabinettsitzung vom 8. März 1932, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2359–2364 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D694>